

MFR du Néracais

Apprendre aujourd'hui, construire demain

Convention de sous-traitance au titre du RGPD

Modèle article 28 du RGPD

MFR CFA Barbaste — 200 route de Bordeaux — 47230 Barbaste
Version 1.0 — Septembre 2026

À faire signer par chaque sous-traitant traitant des données personnelles

Note d'utilisation

À quoi sert ce document ?

Ce modèle est à utiliser avec chaque prestataire ayant accès à des données personnelles pour le compte de la MFR (au sens de l'article 28 du RGPD). Il complète le contrat commercial existant sans le remplacer.

Prestataires concernés à la MFR

- Cabinet comptable externe (paie, comptabilité)
- Hébergeur de l'application MFR
- Éditeur de l'IENT
- Microsoft (Teams, 365) — le DPA Microsoft en ligne suffit généralement
- Éditeur du site internet
- Prestataire de sauvegarde externe le cas échéant
- Prestataire de destruction de documents (déchiquetage sécurisé)

Modalités d'utilisation

- Le document est rédigé en français, adaptable à chaque situation
- Les zones à compléter figurent entre crochets [texte à adapter]
- À signer en 2 exemplaires (1 pour la MFR, 1 pour le sous-traitant)
- Peut également être annexé au contrat commercial existant
- À renouveler à chaque évolution significative du prestataire ou du contrat

Convention de sous-traitance — Article 28 RGPD

Entre les soussignés

Le Responsable de traitement :

MFR CFA Barbaste — Association loi 1901 — SIREN 782198931 — N° déclaration d'activité 75470139547 — Qualiopi 2026/118673.1 (AFNOR)

200 route de Bordeaux — 47230 Barbaste

UAI 0470781U

Représentée par Paulette LABADIE, Présidente du CA

Ci-après désignée « le Responsable de traitement » ou « la MFR »

Et le Sous-traitant :

Raison sociale : [à compléter]

Forme juridique et n° SIRET : [à compléter]

Adresse du siège : [à compléter]

Représenté par : [nom, prénom, qualité]

Ci-après désigné « le Sous-traitant »

Ci-après collectivement désignés « les Parties ».

Préambule

Dans le cadre de leurs relations contractuelles (contrat / lettre de mission / convention du [date] portant sur [objet]), les Parties conviennent, en application de l'article 28 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (« RGPD »), de la présente convention de sous-traitance.

Contact RGPD de la MFR : Pascale DAUGÉ, Directrice, Déléguée à la Protection des Données (DPO) — direction.barbaste@mfr.asso.fr

Article 1 — Objet

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Sous-traitant s'engage à traiter, pour le compte de la MFR, des données à caractère personnel en application du contrat principal susmentionné.

Article 2 — Description du traitement sous-traité

Élément	Précisions
Nature du traitement	[à compléter — exemple : paie, hébergement, maintenance]
Finalité	[à compléter — exemple : édition des bulletins de paie]
Catégories de données	[à compléter — exemple : identité, coordonnées, NIR, RIB]
Catégories de personnes	[à compléter — exemple : salariés de la MFR]
Durée du traitement	[à compléter — durée du contrat principal]

Article 3 — Obligations du Sous-traitant

Le Sous-traitant s'engage à :

3.1 Traiter les données conformément aux instructions

Le Sous-traitant traite les données uniquement selon les instructions documentées de la MFR, y compris en ce qui concerne les transferts hors UE. Toute instruction complémentaire fera l'objet d'un écrit.

3.2 Garantir la confidentialité

Le Sous-traitant garantit que les personnes autorisées à traiter les données s'engagent à respecter la confidentialité (obligation contractuelle ou légale).

3.3 Mettre en œuvre les mesures de sécurité

Le Sous-traitant met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque, notamment :

- Chiffrement des données au repos et en transit
- Contrôle des accès et authentification renforcée
- Sauvegardes régulières et testées
- Journalisation des accès et actions
- Continuité et récupération de service
- Sensibilisation du personnel

3.4 Assister la MFR dans ses obligations

Le Sous-traitant assiste la MFR pour :

- Répondre aux demandes d'exercice des droits des personnes
- Réaliser les analyses d'impact (AIPD) le cas échéant
- Assurer la sécurité et la notification des violations
- Fournir la documentation nécessaire aux audits

3.5 Notifier les violations

En cas de violation de données personnelles constatée par le Sous-traitant, ce dernier notifie la MFR dans un délai maximum de 24 heures suivant la prise de connaissance, en fournissant :

- Description de la violation
- Volume et catégories de données concernées
- Volume et catégories de personnes concernées
- Conséquences probables
- Mesures prises pour remédier

Point crucial

La MFR dispose de 72 heures pour notifier la CNIL. Le Sous-traitant doit donc alerter très rapidement — le délai de 24 heures est un maximum.

3.6 Sous-traitance ultérieure

Le Sous-traitant s'engage à ne pas recruter d'autre sous-traitant sans autorisation écrite préalable de la MFR (autorisation générale ou spécifique). Le Sous-traitant impose au sous-traitant ultérieur les mêmes obligations que celles prévues par la présente convention.

3.7 Restitution ou destruction des données

Au terme de la prestation, le Sous-traitant restitue ou détruit toutes les données personnelles (au choix de la MFR), et détruit les copies existantes, sauf obligation légale de conservation. Le Sous-traitant atteste par écrit de la destruction.

Article 4 — Obligations de la MFR

La MFR s'engage à :

- Fournir au Sous-traitant les données nécessaires à la prestation
- Documenter par écrit les instructions relatives au traitement
- Veiller au respect des obligations RGPD par ses propres personnels
- Superviser le traitement (audit annuel)

Article 5 — Localisation et transferts

Les données personnelles sont hébergées et traitées :

- Sur le territoire de l'Union européenne : OUI / NON — [à préciser]
- Le cas échéant, hors UE : [préciser pays et garanties : clauses contractuelles types, décision d'adéquation]

Tout transfert hors UE fait l'objet d'une information préalable et de garanties conformes aux articles 44 à 49 du RGPD.

Article 6 — Audit

La MFR peut, sous préavis raisonnable (30 jours) et à ses frais, réaliser un audit du Sous-traitant portant sur le respect de la présente convention. Le Sous-traitant coopère de bonne foi et fournit toute pièce demandée. Il peut également fournir en substitution un rapport d'audit récent (ISO 27001, HDS, etc.).

Article 7 — Responsabilités

Chaque Partie est responsable de ses propres manquements. Le Sous-traitant est engagé au titre de sa responsabilité solidaire vis-à-vis des personnes concernées en cas de manquement causant un préjudice (article 82 RGPD). Une action récursoire est possible entre les Parties.

Article 8 — Durée et résiliation

La présente convention est conclue pour la durée du contrat principal. Elle peut être résiliée sans préavis en cas de manquement grave et non réparé du Sous-traitant à ses obligations RGPD, sans préjudice de l'indemnisation du préjudice éventuel.

Article 9 — Assurance

Le Sous-traitant justifie être couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les risques liés au traitement de données personnelles, à hauteur de [montant] par sinistre.

Article 10 — Loi applicable et juridiction compétente

La présente convention est régie par le droit français. Tout litige relatif à son interprétation ou son exécution relève de la compétence des tribunaux d'Agen, après recherche préalable d'une solution amiable.

Article 11 — Modifications

Toute modification de la présente convention doit faire l'objet d'un avenant signé par les deux Parties.

Signatures

Fait en deux exemplaires originaux, un pour chaque Partie.

À _____ le _____

Pour le Responsable de traitement

MFR CFA Barbaste

Paulette LABADIE, Présidente du CA

Signature et cachet :

Pour le Sous-traitant

[Raison sociale]

[Nom, prénom, qualité]

Signature et cachet :